Wie löse ich einen Fall? Gutachtenstil und Anspruchsaufbau

RECHT · KAPITEL 01 · SPICKZETTEL

DIE GRUNDFRAGE

Wer will was von wem woraus?

Frage	Bedeutung	Beispiel
Wer?	Anspruchsteller	Vermieterin V
will was?	Anspruchsinhalt	450 € Miete
von wem?	Anspruchsgegner	Mieter M
woraus?	Anspruchsgrundlage	§ 535 II BGB

Anspruch (§ 194 I): das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen.

Tatbestand = Wenn-Teil aus Tatbestandsmerkmalen. **Rechtsfolge** = Dann-Teil. Sie tritt nur ein, wenn **alle** Merkmale erfüllt sind.

Anspruchsgrundlage: Norm mit der Rechtsfolge „kann verlangen“ oder „ist verpflichtet“ (z. B. § 433 II). Hilfsnormen wie § 130 prüfst du innerhalb einer Anspruchsgrundlage.

REIHENFOLGE DER ANSPRUCHSGRUNDLAGEN

1. Vertrag, Erfüllung: § 433 I 1 und II, § 535, § 631 I, § 488 I 2
2. Vertrag, Schadensersatz: §§ 280 ff., §§ 437 Nr. 3, 280 ff.
3. vertragsähnlich: §§ 280 I, 311 II, 241 II (c.i.c.), § 122, § 179
4. Eigentum und Besitz: § 985, § 861, § 1004
5. Delikt: § 823 I, § 831
6. Bereicherung: § 812

Kommen mehrere in Betracht, prüfst du alle.

GUTACHTENSTIL IN VIER SCHRITTEN

Schritt	Satzanfang
1. Obersatz (Konjunktiv)	„A **könnte** gegen B einen Anspruch auf … aus § … haben.“
2. Voraussetzung + Definition	„Dazu **müsste** … vorliegen.“ „… liegt vor, wenn …“
3. Subsumtion	„**Hier** hat …“
4. Ergebnis (Indikativ)	„**Also / Somit** …“

Urteilsstil = Ergebnis zuerst, Begründung mit „weil“ oder „denn“. Gehört nicht in die Klausur.

Unproblematisches (20-Jähriger ist volljährig) stellst du in einem Satz fest. Gutachtenstil nur bei Problemen.

ANSPRUCHSAUFBAU

1. **Anspruch entstanden?** Voraussetzungen erfüllt, keine rechtshindernde Einwendung (§§ 105, 125, 134, 138; § 108).
2. **Nicht untergegangen?** Keine rechtsvernichtende Einwendung: Erfüllung § 362, Aufrechnung § 389, Anfechtung § 142, Rücktritt.
3. **Durchsetzbar?** Keine Einrede: Verjährung § 214, Zurückbehaltung §§ 273, 320.

Einwendung: wirkt automatisch, das Gericht beachtet sie von selbst.
Einrede: Leistungsverweigerungsrecht, wirkt nur, wenn der Schuldner sich darauf beruft.

VORGEHEN LAUT SKRIPT

1. Sachverhalt klären (Skizze)
2. Fallfrage klären
3. Anspruchsgrundlage suchen
4. Subsumieren
5. Gegenrechte prüfen
6. Ergebnis feststellen

MUSTERFALL SCHAUFENSTER

- Schaufenster, Prospekt, Online-Shop: kein Angebot, sondern **invitatio ad offerendum** (kein Rechtsbindungswille gegenüber jedem).
- Angebot macht der Kunde. Antwort mit anderem Preis = Ablehnung + neues Angebot (§ 150 II), das Kundenangebot erlischt (§ 146).
- Ergebnis: kein Kaufvertrag, kein Anspruch aus § 433 I 1.

ZITIEREN

- § 130 I 1 BGB = Absatz 1 Satz 1
- § 119 I Alt. 2 BGB = Absatz 1, zweite Alternative
- § 286 II Nr. 1 BGB = Absatz 2 Nummer 1
- „i. V. m.“ = in Verbindung mit

TYPISCHE FEHLER

- Ansprüche prüfen, die nicht gefragt sind. Alle Ansprüche nur bei „Wie ist die Rechtslage?“.
- Obersatz ohne Paragrafen oder im Indikativ.
- Mit „weil“ begründen statt im Gutachtenstil.
- Verjährung prüfen, bevor feststeht, dass ein Vertrag besteht.
- Anfechtung prüfen, obwohl es keine Willenserklärung gibt (Schaufenster).
- Gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor vertraglichen prüfen.
- Kein Ergebnis zum Obersatz, Fallfrage nicht beantwortet.